Datum:	**Lernfeld 3** Kunden im Servicebereich Kasse betreuen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 10 – Besitz und Eigentum**	

Modul 10: Besitz und Eigentum

DS 16 · 4 Punkte · Lehrbuch S. 162–163 · Arbeitsheft S. 129–133

Das kann ich danach
☐ Besitz und Eigentum unterscheiden und den Eigentumsvorbehalt erklären.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 9?

Aus dem Kopf beantworten.

1.1 Was ist das Hinlegen der Ware aufs Kassenband rechtlich?

1.2 Ist Ware im Schaufenster ein verbindliches Angebot?

1.3 Nenne die zwei Pflichten des Käufers.

Aufgabe 2 Wem gehört das Fahrrad?

Situation
Tim hat sich von seinem Freund Can ein E-Bike geliehen. Auf dem Weg zur Berufsschule wird es ihm geklaut. Zwei Wochen später sieht Can „sein“ E-Bike bei einer Frau, die es auf einem Flohmarkt für 300 € gekauft hat.

2.1 Wer „hat“ das E-Bike gerade – und wem „gehört“ es? Sammelt Argumente.

Zum Nachlesen: Besitz und Eigentum

Wortspeicher
der Besitz · der Besitzer · das Eigentum · der Eigentümer · die tatsächliche Herrschaft · die rechtliche Herrschaft · die Einigung · die Übergabe · bewegliche Sachen · unbewegliche Sachen (Grundstücke) · das Grundbuch · der Eigentumsvorbehalt · die Rate · der Teilzahlungskauf

1. Zwei Wörter – zwei Bedeutungen (Buch S. 162)

	Besitz	**Eigentum**
Was ist das?	die **tatsächliche** Herrschaft über eine Sache	die **rechtliche** Herrschaft über eine Sache
Frage	**Wer hat** die Sache?	**Wem gehört** die Sache?
Beispiele	Mieter, wer etwas leiht, Finder, auch der Dieb	wer die Sache gekauft, geerbt oder geschenkt bekommen hat

Meistens hat der Eigentümer die Sache auch selbst – dann ist er **Eigentümer und Besitzer**. Beides kann aber **auseinanderfallen**: beim Leihen, Mieten, Diebstahl und beim Eigentumsvorbehalt.

2. So wird Eigentum übertragen (Buch S. 162)

Sache	So geht das Eigentum über
bewegliche Sachen (Ware, Auto, Handy)	**Einigung + Übergabe** – an der Kasse: Kunde bezahlt, Ware wird übergeben
unbewegliche Sachen (Grundstücke, Häuser)	**Einigung beim Notar + Eintragung ins Grundbuch**
gestohlene Sachen	Hier kann man **kein** Eigentum erwerben – auch nicht, wenn man nichts vom Diebstahl wusste.

3. Der Eigentumsvorbehalt (Buch S. 163)

Beim **Teilzahlungskauf** (Ratenkauf) oder bei **Lieferung auf Rechnung** vereinbart der Verkäufer oft: „Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum."

Frage	Antwort
Wer ist was, bis alles bezahlt ist?	Der **Käufer ist Besitzer**, der **Verkäufer bleibt Eigentümer**.
Wann wird der Käufer Eigentümer?	mit der **Zahlung der letzten Rate** bzw. des ganzen Rechnungsbetrags
Warum macht der Verkäufer das?	Er will seine **Kaufpreisforderung absichern**: Zahlt der Käufer nicht, kann er die Ware **zurückholen**.
Wann erlischt er vorher?	wenn die Ware **verarbeitet**, fest mit einem Gebäude **verbunden**, **verbraucht** oder an einen **gutgläubigen Dritten verkauft** wird

Merke: Datum des Eigentumsübergangs in der Prüfung: **ohne** Eigentumsvorbehalt → Tag der **Lieferung** (Einigung + Übergabe). **Mit** Eigentumsvorbehalt → Tag der **vollständigen Zahlung** (Zahlungseingang). Eigentum ist **rechtlich**, Besitz ist **tatsächlich** – in fast jeder Abschlussprüfung!

Aufgabe 3 Vorgemacht: Besitzer und Eigentümer beim Ratenkauf

Die Aufgabe

Herr Meier kauft bei der Maxikauf GmbH einen Fernseher auf Raten. Im Vertrag ist ein **Eigentumsvorbehalt** vereinbart. Er nimmt den Fernseher gleich mit. Welcher Sachverhalt ist zu diesem Zeitpunkt zutreffend? 1 Herr Meier ist Eigentümer und Besitzer, da ihm der Fernseher übergeben wurde. 2 Die Maxikauf GmbH ist Eigentümer und Besitzer, bis die letzte Rate bezahlt ist. 3 Herr Meier ist weder Eigentümer noch Besitzer. 4 Herr Meier ist Besitzer. Die Maxikauf GmbH ist Eigentümer bis zur Zahlung der letzten Rate. 5 Herr Meier ist Eigentümer und Besitzer, weil das durch den Eigentumsvorbehalt vereinbart wurde. – Originalaufgabe der IHK, Sommer 2024, 30

Denkschritt	So gehe ich vor
1 Wer hat den Fernseher?	Herr Meier hat ihn zu Hause → **Besitzer**.
2 Wem gehört er?	Eigentumsvorbehalt → er gehört dem Geschäft, bis alles bezahlt ist → **Maxikauf GmbH ist Eigentümer**.
3 Ankreuzen	**4**
4 Prüfen	Antwort 1 wäre richtig, **wenn es keinen** Eigentumsvorbehalt gäbe.

Aufgabe 4 Geführte Übung

4.1 Wer ist Besitzer, wer ist Eigentümer?

Situation	Besitzer	Eigentümer
Lena leiht sich das Fahrrad ihres Bruders für eine Woche.		
Herr Kraus wohnt zur Miete in einer Wohnung von Frau Sommer.		
Ein Dieb hat ein Handy gestohlen.		
Eine Kundin hat eine Hose bar bezahlt und mitgenommen.		
Herr Meier hat einen Fernseher auf Raten mit Eigentumsvorbehalt gekauft und zu Hause aufgestellt. Zwei Raten fehlen noch.		
Ein Kunde gibt seine Jacke an der Garderobe eines Restaurants ab.		

4.2 Die Maxikauf GmbH bestellt Gartenstühle. Bestimme das Datum, an dem sie Eigentümerin wird.

02.03.2026 Angebot · **04.03.2026** Bestellung · **05.03.2026** Auftragsbestätigung · **18.03.2026** Lieferung mit Rechnung · **10.04.2026** Zahlungseingang beim Lieferanten

a) Im Angebot steht nichts von einem Eigentumsvorbehalt.

Eigentümerin am:			.			.				

b) In den AGB steht: „Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.“

Eigentümerin am:			.			.				

4.3 Warum vereinbart der Lieferant den Eigentumsvorbehalt? Antworte in einem ganzen Satz.

Aufgabe 5 Freie Übung: Mein Ausbildungsbetrieb

Frag in deinem Betrieb nach und schreib auf: Wird Ware auf Raten oder auf Rechnung verkauft? Steht in den Lieferbedingungen der Lieferanten ein Eigentumsvorbehalt? Erkläre an einem Beispiel, wer Besitzer und wer Eigentümer ist.

Aufgabe 6 Prüfungs-Check (7 Aufgaben · etwa 10 Minuten)

Originalaufgabe der IHK: Sommer 2025, 7, 11 und 12 · Winter 2022/23, 7 und 14–16 · Sommer 2022, 9

6.1 Geben Sie an, welcher rechtliche Sachverhalt auf Eigentum und Besitz zutrifft!

- ☐ 1 Eigentum und Besitz können nur in einer Hand sein.
- ☐ 2 Eigentum ist die rechtliche Herrschaft, Besitz ist die tatsächliche Herrschaft.
- ☐ 3 Eigentum und Besitz über Sachen werden nur durch Eintragung in das Grundbuch übertragen.
- ☐ 4 Eigentum und Besitz an Sachen müssen immer schriftlich übertragen werden.
- ☐ 5 Eigentum ist die tatsächliche Herrschaft, Besitz ist die rechtliche Herrschaft.

6.2 Wodurch wird das Eigentum an einem beweglichen Kaufgegenstand übertragen?

- ☐ 1 Durch Einigung und Übergabe der Ware
- ☐ 2 Durch Erklärung des Verkäufers, die Ware überlassen zu wollen
- ☐ 3 Durch Abgabe einer einseitigen Willenserklärung
- ☐ 4 Durch Übergabe der Ware
- ☐ 5 Durch Erklärung des Käufers, die Ware bezahlen zu wollen

6.3 Stellen Sie fest, in welchem Fall das Eigentum vollständig und korrekt übergeht!

- ☐ 1 Janine kauft auf einem Flohmarkt ein silbernes Armband, ohne zu wissen, dass es gestohlen ist.
- ☐ 2 Max überlässt seinem Bruder Timm vorübergehend sein Fahrrad. Timm wird dadurch Eigentümer.
- ☐ 3 Frau Lehner entscheidet sich für einen Pullover. Die Verkäuferin scannt das Etikett, Frau Lehner bezahlt den angezeigten Preis und nimmt den Pullover mit.
- ☐ 4 Herr Lohmann kauft einen Schrank unter Eigentumsvorbehalt in 5 Raten. Er wird Eigentümer mit Überweisung der ersten Rate.
- ☐ 5 Frau Riemann und Herr Strothenke einigen sich mündlich über den Kauf eines Baugrundstücks.

6.4 Geben Sie an, warum die Maxikauf GmbH bei einem Teilzahlungskauf einen Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung vereinbart!

- ☐ 1 Weil der Käufer dann nicht in Zahlungsverzug geraten kann
- ☐ 2 Weil die Anzahlung eine erhebliche Sicherheit bietet
- ☐ 3 Weil der Käufer erst Eigentümer wird, wenn er die letzte Rate bezahlt hat
- ☐ 4 Weil die Ware erst übergeben werden muss, wenn der Käufer bezahlt hat
- ☐ 5 Weil sonst kein gültiger Kaufvertrag zustande kommt

6.5 Situation: Auftragsabwicklung per E-Mail zwischen der Maxikauf GmbH und der Freizeit KG. **15.09.2022** Anfrage über 20 Schlitten · **17.09.2022** Angebot der Freizeit KG über 20 Schlitten „Winterspaß“ zu 29,00 € netto, „solange Vorrat reicht“; Lieferung unter Eigentumsvorbehalt · **18.09.2022** Bestellung · **19.09.2022** Auftragsbestätigung · **25.09.2022** Wareneingang · **10.10.2022** Zahlungseingang des Rechnungsbetrages.

a) Welche rechtliche Bedeutung hat die Bestellung vom 18.09.2022?

- ☐ 1 nichtig
- ☐ 2 anfechtbar
- ☐ 3 schwebend unwirksam
- ☐ 4 verbindlich
- ☐ 5 keine rechtliche Bedeutung

b) Zu welchem Zeitpunkt kommt der Kaufvertrag zustande?

Kaufvertrag am:			.			.				

c) Zu welchem Zeitpunkt wird die Maxikauf GmbH Eigentümerin der Schlitten?

Eigentümerin am:			.			.				

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Ein Lieferant bietet der Maxikauf GmbH Kaffee-Vollautomaten **in Kommission** an: Die Maxikauf GmbH verkauft die Geräte im eigenen Namen, bezahlt aber nur die verkauften Geräte; unverkaufte gehen zurück. **Erläutern** Sie die Besitz- und Eigentumsverhältnisse bei der Lieferung.

7.2 Ein Bäcker kauft Mehl unter Eigentumsvorbehalt und backt daraus Brot. **Beurteilen** Sie, ob der Eigentumsvorbehalt den Lieferanten noch schützt.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 2)